أعلم قال الكرمانى ولو أصاب المحرم صيودا كثيرة ينوى بذلك رفض الاحرام متأولا فعليه جزاء واحد وقال الشافعى لا يعتبر تأويله ويلزمه لكل محظور وكل صيد كفارة على حدة لان الاحرام لا يرتفع بالتأويل الفاسد فوجوده وعدمه بمنزلة واحدة فتتعدد الجنايات فى الاحرام ولنا ان التأويل الفاسد معتبر فى دفع الضمانات الدنيوية كالباغى اذا أتلف مال العادل أو أراق دمه لا يضمن لما ذكرنا واذا ثبت هذا فصار كأنه وحد من جهة واحدة بسبب واحد فلا يتعدد الجزاء فصار كالوطء الواحد انتهى ولا يخفى ان حكم الباغى فيما ذكروه انه انما لا يجب عليه الضمان اذا اعتقد انه على الحق اما اذا اعتقد انه على الباطل يجب عليه ضمان ما اتلف فهذا مثله فيكون فى حكمه

﴿ باب الاحصار ﴾

الحصر لغة الحبس عن السفر ونحوه كالاحصار وشرعا كما قال (هو المنع عن الوقوف) اى بعرفة (والطواف) أى جميعهما (بعد الاحرام فى الحج) يستوى فيه كما قال (الفرض) أى ولو نذرا (والنفل) أى ابتداء فانه يجب اتمامه بعد احرامه أداء او قضاؤه بعد افساده اجماعا لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فالشافعى خالف أصله هنا من أن الشروع فى النفل غير ملزم لاتمامه ودليلنا نص هذه الآية خصوصا ودلالة آية ولا تبطلوا أعمالكم عموما مع ان الآية السابقة تكفى فى باب المقايسة (وفى العمرة) أى والاحصار فيها هو المنع (عن الطواف) أى بعد الاحرام (بها أو بهما لا غير) اذ ليس فيها ركن الا الطواف بخلاف الحج فان معظم أركانه الوقوف (فمن قدر) أى المحرم بالحج سواء كان قارنا أو مفردا (على الطواف او الوقوف فليس بمحصر) فى ظاهر الرواية لانه ان منع عن الطواف فقط وقف ويؤخر الطواف ويبقى محرما فى حق النساء وان منع عن الوقوف فقط يكون فى معنى فائت الحج فيتحلل بعد فوت الوقوف عن احرامه بأفعال العمرة ولا دم عليه ولا عمرة فى القضاء قيل وفى هذه المسئلة خلاف بين الامام وأبى يوسف حيث قال سألته عن المحرم يحصر فى الحرم فقال لم يكن محصرا قلت أليس النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه احصروا بالحديبية وهى من الحرم فقال نعم لكن كانت حينئذ دار الحرب واما الآن فهى دار الاسلام والمنع فيه عن جميع الافعال للحج نادر فلا يتحقق الاحصار وقال ابو يوسف أما عندى فالاحصار بالحرم يتحقق اذا غلب العدو على مكة حتى حال بينه وبين البيت يعنى او بينه وبين الوقوف بعرفة واقول ولا يبعد من غير العدو ايضا بأن حبسه حاكم عنهما وأما ما ذكره الزيلعى من انه اذا دخل مكة والحصر لا يكون محصرا أى شرعا فمحمول على ما ذكر فى الاصل متفق بخلاف ما ذكر محمد فى النوادر معللا بقوله وان كان يمكنه الوقوف والطواف لم يكن محصرا والا فهو محصر وقد قدمنا ان الصحيح ان هذا التفصيل المذكور قول الكل على ما ذكر الخصاف وغيره وصححه القدورى وصاحب الهداية والكافى والبدائع وغيرهم قال ابن الهمام والذى يظهر من تعليل منع الاحصار فى الحرم تخصيصه بالعدو واما ان أحصر فيه بغيره فالظاهر تحققه على قول الكل وهذا غاية التحقيق والله ولى التوفيق (ويتحقق) أى الاحصار عندنا (بكل حابس يحبسه) أى مانع يمنعه (وهو) أى الحابس (على وجوه) أى وجملتها اثنا عشر وجها (الاول العدو مسلما او كافرا) أى هما سواء فى هذا المنع ولو لم يكن كل واحد منهم مسلطا خلافا للشافعى فان الاحصار عنده مختص بالكافر لان قضية الحديبية كانت سبب نزول الآية لكن العبرة بعموم اللفظ

قضائى ورسمى وظلى
وجزئى وكلى ساجد
لوجهك مسبح لك بما
سبحك به سكان ملكوتك
وملكك أسألك ان تغفر لى
ما أقترفنى فيه لنقصى
بكمالك فانك مظهر ما
شئت ومخفيه ومعيده
ومبديه أعذنى بك منك
وأعذنى بك من غيرك
ياملاذ العائذين المستجيرين
ياملجأ المضطرين ياأمل
الآملين أسألك أن تصلى
على سيدنا محمد سيد
المرسلين وآله الطيبين
وعلينا معهم وفيهم برحمتك
ياأرحم الرحمين (واذا)
فرغت من هذا الدعاء
الشريف اسأل الله تعالى
ما شئت مما يناسب من